SUPUESTO Nº 1

7 – abril - 2002

1.- D. Roberto, casado y sin hijos, con domicilio en Tarragona, presentó el 20-06-2000 su declaración del IRPF del ejercicio 1999, solicitando una devolución de 1.500.000 pesetas. Con fecha 31-12-2000, por el órgano competente de la Administración Tributaria se practica liquidación provisional y se ordena el pago de una devolución por importe de 500.000 pesetas.

Esta devolución se ingresa mediante transferencia bancaria en la cuenta del contribuyente el 15-01-2001.

El contribuyente no está de acuerdo y presenta con fecha 22-01-2001 recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), solicitando la devolución del importe total consignado en su declaración inicial. Por resolución de fecha 31-11-2001, el TEAR estima la reclamación formulada en su totalidad, comunicando dicho fallo para su ejecución al órgano de Gestión Tributaria correspondiente y notificándoselo al interesado.

Con fecha 20-02-2001, el sujeto pasivo había cambiado su domicilio fiscal de Tarragona a Vals (Tarragona), comunicando al TEAR dicho cambio a efectos de notificación. El órgano de Gestión Tributaria, en ejecución de la resolución del TEAR, procede a anular la liquidación practicada y a emitir la correspondiente devolución con fecha 01-02-2002.

Esta devolución se emite mediante talón nominativo que es notificado a su antiguo domicilio (que es el que le consta al órgano de Gestión Tributaria), devolviéndose por desconocido.

Con fecha 01-03-2002, el contribuyente reclama ante la oficina tributaria correspondiente la devolución pendiente.

1.1.- ¿Qué efectos produce la presentación de esta declaración tributaria ante los órganos de la Administración Tributaria?. Describa brevemente los mismos.

1.2.- ¿Procede liquidar intereses a favor del contribuyente por la devolución practicada el 15-01-2001?. Razone la respuesta.

1.3.- ¿Cuál es el órgano competente para ordenar la devolución?.

1.4 ¿Es correcta la notificación de la devolución que realiza Gestión Tributaria a su antiguo domicilio?. Razone la respuesta.

2.- D. Juan Pérez, casado en régimen de separación de bienes, es abogado, desarrollando la actividad de consultoría y emisión de informes en la ciudad de Teruel. En sus libros-registros correspondientes a la actividad desarrollada en 2001, existen las siguientes anotaciones en pesetas:

CONCEPTO	*IMPORTE*
Honorarios	*20.000.000*
Suplidos	*2.000.000*
Ingresos Financieros	*100.000*
Venta ordenador del despacho	*150.000*
Personal (2 empleados)	*6.000.000*
Tributos	*1.500.000*
Arrendamiento local	*600.000*
Amortización coche particular	*700.000*
Dietas y gastos de viaje	*500.000*
Energía y comunicaciones	*300.000*
Otros gastos profesionales	*150.000*

En el año 2000, el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de actividades desarrolladas por D. Juan Pérez, ascendió a 18.000.000 pesetas.

2.1.- Indique de forma razonada mediante qué sistemas podría determinar el rendimiento neto de sus actividades económicas. ¿Podría este contribuyente acogerse al régimen de estimación objetiva para determinar el rendimiento de sus actividades?. Razone la respuesta.

2.2.- ¿Qué libros-registros debe llevar este contribuyente a efectos del IRPF e IVA por el ejercicio de su actividad profesional?.

2.3.- Si en lugar de ser persona física, fuera una persona jurídica, ¿qué libros debería llevar?. En ambos casos, ¿los libros y registros deben ser diligenciados o legalizados?. En caso positivo, indique ante qué organismo.

2.4.- ¿Qué obligaciones tributarias tendría este contribuyente?. Indique las obligaciones, períodos y plazos de presentación.

3.- La empresa Alfa, S.A., con domicilio social y fiscal en Guadix (Granada), ejerce durante el año 2000 la actividad de comercio al por mayor de toda clase de mercancías, epígrafe 611 del IAE. Su volumen anual de operaciones en dicho ejercicio ascendió a 700 millones de pesetas.

Con fecha 20-01-2001, presenta declaración-resumen del IVA, solicitando una devolución de 5.000.000 de pesetas. La empresa efectúa entregas intracomunitarias a Grecia. Los órganos de Gestión Tributaria envían con fecha 4 de Mayo de 2001 una liquidación provisional con un importe a devolver de 2.000.000 de pesetas, en lugar del importe solicitado. Además comunican a la Dependencia de Inspección las posibles irregularidades observadas en la declaración del IVA de la sociedad. Las actuaciones de comprobación e investigación inspectora de carácter general se inician mediante comunicación de fecha 8-09-2001, recibida por la empresa con fecha 14-09-2001. La Inspección de los Tributos, para contrastar la información declarada por el sujeto pasivo sobre entregas intracomunitarias a Grecia, solicita, con fecha 18-06-2002, a través del conducto reglamentario, que la Administración Tributaria de Grecia realice una comprobación de los clientes a los que la empresa española declara haber vendido mercancías.

3.1.- ¿Qué órganos de Gestión e Inspección son competentes para realizar actuaciones en relación con la sociedad Alfa, S.A., durante el año 2001?. Razone la respuesta.

3.2.- ¿Cuáles son los tributos y ejercicios que puede comprobar la Inspección de los Tributos en relación con la empresa Alfa, S.A.?. Razone la respuesta.

3.3.- De acuerdo con la información del enunciado, ¿en qué fecha se entienden iniciadas las actuaciones de comprobación e investigación inspectora y cuál será el plazo límite para finalizar dichas actuaciones?. Razone la respuesta, indicando la normativa aplicable.

4.- La cooperativa "amigos del queso", con NIF A28000045, y domicilio social en Cercedilla (Madrid), obtuvo un rendimiento neto de 1.000.000 de pesetas en el ejercicio 2001. En Noviembre de dicho año, cambia su domicilio fiscal a Soria. Con objeto de su traslado, ordena la documentación de los últimos años y observa que existen errores en 5 facturas del ejercicio 1995 y por tanto considera que debería rectificarlas.

4.1.- ¿Es correcto el NIF adjudicado a esta Cooperativa, según el enunciado del ejercicio?. Indique las reglas para la composición del NIF de las personas físicas y personas jurídicas.

4.2.- Al trasladar la Cooperativa su domicilio a Soria, ¿debería realizar alguna actuación ante la Administración tributaria?. ¿Ante qué órgano y en qué plazo?. Razone la respuesta.

4.3.- ¿En qué supuestos puede rectificarse una factura?. ¿Podría la Cooperativa rectificar las cinco facturas de 1995?.

5.- D. Antonio Martínez, durante el ejercicio 2000, ejerce su actividad económica en un local alquilado, ubicado en la calle Mora, nº 3000 de Almería. Durante dicho ejercicio percibió unos ingresos de 35.000.000 de pesetas y sus gastos ascendieron a 25.000.000 de pesetas, entre los que se incluyen los gastos de personal de 2 empleados a jornada completa. Entre los pagos figuran 3 facturas de proveedores por importe, cada una de ellas, superior a 500.000 pesetas.

El sujeto pasivo determina el rendimiento neto mediante el sistema de estimación directa simplificada.

Presentó las declaraciones de impuestos en plazo voluntario, según exige la normativa fiscal. Con fecha 5-10-2001, la Inspección de Hacienda del Estado le remite comunicación de inicio de actuaciones de comprobación del IRPF del ejercicio 2000, siendo la actuación de carácter general. Le comunica que se persone con fecha 25-10-2001 en sus oficinas. Ante las sospechas de que oculta información a la Administración Tributaria, la Inspección de los Tributos del Estado, en el mes de enero de 2.002, decide iniciar la investigación de sus cuentas bancarias.

5.1.- ¿Qué declaraciones periódicas debe presentar el Sr. Martínez en relación a su actividad profesional y en qué plazos?. Responda, siguiendo el siguiente formato:

Modelo	Denominación	Periodo	Fecha presentación

5.2.- ¿Qué procedimiento deberá aplicar la Inspección de los Tributos para poder investigar los movimientos de las cuentas bancarias del ejercicio 2000, de las que es titular el Sr. Martínez?.

5.3.- Una vez que la Inspección de Hacienda del Estado, ha obtenido la información sobre los movimientos de sus cuentas bancarias, ¿podría levantarle un Acta de prueba preconstituida por sus rendimientos del ejercicio 2000?. En caso contrario, con qué tipo de actas se podría concluir la actuación inspectora en relación a este contribuyente. Razone la respuesta.

6.- La empresa Tikal, S.A., con domicilio fiscal en Gandía (Valencia) y sucursales en todas las provincias de España, dedicada a la actividad de comercio al por mayor de frutas, epígrafe 612.3 del IAE, tiene en el ejercicio 1999 una facturación de 5.000 millones de pesetas. En el ejercicio 2000, presenta las declaraciones periódicas del IVA y Retenciones/ingresos a cuenta de Rendimientos del trabajo/profesional del IRPF. Por falta de liquidez, solicita en plazo voluntario el aplazamiento y fraccionamiento del pago de las liquidaciones del IVA de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2000 por importes de 5.000.000, 4.000.000 y 2.000.000 de pesetas, respectivamente, de Retenciones del IRPF del mes de diciembre de 2000 por importe de 10.000.000 de pesetas, del segundo pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2000 por importe de 2.500.000 de pesetas y del pago del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999 por importe de 8.000.000 de pesetas, respecto del cual la empresa había recibido Providencia de apremio con fecha 1-12-2000. Los tipos de interés de demora aplicables son: en el año 2000 el 5,5% y en el año 2001 el 6,5%.

6.1.- Indique a qué órgano de recaudación y en qué plazos podría solicitar la empresa el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas anteriores. Razone la respuesta.

6.2.- ¿Cuál sería el contenido mínimo del escrito de solicitud?.

6.3.- ¿Qué documentación complementaria debería aportar?. ¿Por qué importe, qué tipo y en qué plazo?.

6.4.- El órgano de recaudación competente ha examinado la solicitud presentada y ha evaluado la falta de liquidez de la empresa, tomando las siguientes decisiones que notifica a la empresa con fecha 5-02-2001:

a) Conceder el aplazamiento de las deudas pendientes de IVA de los meses de Noviembre y Diciembre del año 2000, cuyos importes deberán ingresarse en los siguientes plazos:

Concepto	Importe	Fecha ingreso	Importe a ingresar en pesetas
IVA noviembre 2000	4.000.000	5-03-2001	1.500.000
		20-06-2001	1.500.000
		5-10-2001	1.000.000
IVA diciembre 2000	2.000.000	5-10-2001	500.000
		20-01-2002	1.500.000

b) Denegar el resto de solicitudes

Se pide:

- Calcular los intereses de demora de los fraccionamientos concedidos.
- Determinar el importe a ingresar y el plazo en que deberán ingresarse las deudas pendientes, respecto de las cuales se ha denegado la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

6.5.- Llegado el vencimiento de fecha 20-06-2001, la empresa no paga el importe correspondiente. ¿Qué actuación procederá por parte del órgano de recaudación competente, si la empresa hubiera constituido garantías independientes para cada uno de los pagos, cuyo fraccionamiento fue concedido?.

7.- En relación con las declaraciones por IRPF de los ejercicios 1999 y 2000, un sujeto pasivo se encuentra ante la siguiente situación:

a) En septiembre de 2000, recibió una propuesta de liquidación provisional por el IRPF 1999, al detectarse que la retención por rendimientos del trabajo declaradas no se correspondían con las realmente practicadas.. El sujeto pasivo no efectuó alegaciones en el correspondiente trámite de audiencia y en diciembre le es notificada la liquidación provisional, que es ingresada en período voluntario. La cuota a ingresar ascendió en este ejercicio a 70.000 pesetas.

b) En Junio de 2001, presenta declaración-liquidación por IRPF 2000, resultando una cantidad a ingresar de 120.000 pesetas. Fracciona el pago ingresando 72000 pesetas. Al vencer el 2° plazo, no realiza el ingreso. Actualmente se encuentra en vía ejecutiva de recaudación.

c) En la fecha actual (enero de 2002), revisando sus declaraciones anteriores, se da cuenta que durante 1999 y 2000, omitió en cada ejercicio una deducción por inversión en vivienda de 100.000 y 150.000 pesetas, respectivamente.

7.1.- ¿Puede el sujeto pasivo solicitar de la Administración Tributaria que proceda a rectificar los errores cometidos?. Razone la respuesta.

7.2.- Señale el órgano competente, el procedimiento a seguir, las actuaciones administrativas y su resultado, suponiendo que quede probado el error cometido por el contribuyente.

7.3.- ¿Podría, en base a los datos del enunciado, solicitarse por parte del contribuyente, la extinción por compensación de la deuda correspondiente al segundo plazo del IRPF 2000?. Razone la respuesta.

8.- La empresa Rubio, S.L., constituida el 5 de marzo de 1997, con domicilio en Huelva, ejerce la actividad de alquiler de maquinaria y equipo agrícola, epígrafe 851 del IAE. En los ejercicios 1997 y 1998 su volumen de facturación fue de 1.300.000.000 y 1.600.000.000 de pesetas, respectivamente. Durante el ejercicio 1999 obtuvo unos beneficios de 10.000.000 de pesetas, presentando en plazo reglamentario la declaración del Impuesto sobre Sociedades con una cuota a ingresar de 5.000.000 de pesetas, aunque no realiza el ingreso correspondiente. Igualmente presentó las 10 primeras declaraciones del IVA del ejercicio 2000, ingresando en período voluntario los importes correspondientes. En enero de 2001, presentó la declaración anual de IVA, en la que figura el dato de que debía haber ingresado 500.000 pesetas por la liquidación del mes de Noviembre y 700.000 pesetas por la del mes de Diciembre de 2000.

Ante la falta de pago de las deudas tributarias pendientes, los órganos de recaudación competentes dictan, con fecha 3 de marzo de 2001, providencia de apremio para que la empresa realice el ingreso de las deudas pendientes.

8.1.- ¿Qué datos y liquidación a ingresar deben contener las providencias de apremio dictadas por los órganos de recaudación competentes en relación con las deudas no ingresadas, siendo los intereses de demora del 5,5% en 2000 y 6,5% en 2001?.

8.2.- ¿Qué ingreso debería haber efectuado la empresa si hubiera presentado la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999 con fecha 10 de Diciembre de 2000 y hubiera realizado el ingreso correspondiente, sin previo requerimiento de la Administración?.

8.3.- ¿Qué ingreso debería haber efectuado la empresa si hubiera presentado la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999 con fecha 20-09-2001 y hubiera realizado el ingreso correspondiente, sin previo requerimiento de la Administración?.

8.4.-¿Qué actuaciones practicará la Administración Tributaria en los siguientes casos?:

a) Suponiendo que declara e ingresa la totalidad de la cuota resultante de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de 1999 el 25 de Agosto del año 2001.

b) Presenta la declaración del impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1999 e ingresa el 50% de la cuota resultante de la autoliquidación.

9.- La empresa Rubio, S.L., constituida el 5 de marzo de 1997, con domicilio en Huelva, ejerce la actividad de alquiler de maquinaria y equipo agrícola, epígrafe 851 del IAE. En los ejercicios 1997 y 1998 su volumen de facturación fue de 1.300.000.000 y 1.600.000.000 de pesetas, respectivamente. Durante el ejercicio 1999 obtuvo unos beneficios de 10.000.000 de pesetas, presentando en plazo reglamentario la declaración del Impuesto sobre Sociedades con una cuota a ingresar de 5.000.000 de pesetas, aunque no realiza el ingreso correspondiente. Igualmente presentó las 10 primeras declaraciones del IVA del ejercicio 2000, ingresando en periodo voluntario los importes correspondientes. En enero de 2001, presentó la declaración anual de IVA, en la que figura el dato de que debía haber ingresado 500.000 pesetas por la liquidación del mes de Noviembre y 700.000 pesetas por la del mes de Diciembre de 2000.

Ante la falta de pago de las deudas tributarias pendientes, los órganos de recaudación competentes dictan, con fecha 3 de marzo de 2001, providencia de apremio para que la empresa realice el ingreso de las deudas pendientes.

9.1.- ¿Qué importe y en qué plazos en período voluntario debería haber ingresado la empresa las deudas tributarias de IVA por los meses de Noviembre y Diciembre del ejercicio 2000?.

9.2.- ¿En qué plazos y qué importes debería ingresar por las mismas deudas pendientes, si recibe la notificación de una providencia de apremio con fecha 28 de Febrero de 2001?. Razone las respuestas.

9.3.- La empresa, ante la ausencia de liquidez, quiere realizar el pago de las deudas pendientes del IVA de los meses de Noviembre y Diciembre de 2000 mediante un cuadro de la marcha de Colón a América, perteneciente al Patrimonio Histórico Español. ¿Qué procedimiento debe seguir para la utilización de este medio de pago?.

10.- La sociedad XX está constituida por 5 socios, uno de los cuales ejerce la función de Administrador General. En una reunión del Consejo de Administración a la cual asistieron todos los socios menos uno, se adoptó por unanimidad una decisión colectiva que se concretó en acciones, que están tipificadas como infracción tributaria.

Los órganos competentes de la Inspección tributaria liquidan una deuda por importe de 10.000.000 de pesetas y se acuerda la imposición de una sanción tributaria por infracción grave de 5.000.000 de pesetas y otras por infracción simple por importe acumulado de 3.000.000 de pesetas. Tanto la cuota liquidada como las sanciones acordadas, tienen por causa la decisión adoptada a que se refiere el párrafo anterior.

La deuda liquidada no es satisfecha en período voluntario, y consecuentemente se inicia el correspondiente procedimiento de apremio y ejecución de bienes del obligado tributario. El procedimiento ejecutivo finaliza con la declaración de crédito incobrable.

Transcurridos 3 años, la sociedad XX es adquirida por la sociedad YY, que realiza la misma actividad.

10.1.- Identifique, en relación con la deuda y sanciones liquidadas, el órgano competente para dictar el acto de liquidación y los acuerdos de imposición de sanciones.

10.2.- Ante la falta de pago por parte de la sociedad XX, identifique y señale el procedimiento a seguir contra otros responsables, razonando la respuesta.

10.3.- ¿Qué importe se exigiría a los responsables?.

10.4.- ¿Qué órgano es competente para acordar la declaración del crédito incobrable?. Razone y matice la respuesta.

10.5.- ¿Existe algún efecto rehabilitador como consecuencia de la venta de la sociedad XX?. ¿Existe alguna limitación temporal a esta rehabilitación?.